



**Municipalidad
de Quilicura**

**SECRETARIA MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL**

Acta Sesión Extraordinaria N°12

11 de Octubre de 2017

CONCEJO MUNICIPAL DE QUILICURA

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA N°12

REALIZADA EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2017

En Quilicura, a 11 de octubre del 2017, siendo las 19:30 horas, se da inicio a la Sesión de Extraordinaria del Concejo Municipal de Quilicura. Preside la Sesión el Sr. Juan Carrasco Contreras, Alcalde, actuando como Secretario el Sr. Eduardo Budini Gatica, Secretario Municipal.

ASISTEN A LA SESION LOS SIGUIENTES CONCEJALES:

SR. MARIO ALVEAR GILBERTO
SR. ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ
SRA. CLAUDIA DONOSO PLAZA
SR. DINO BELMAR DINAMARCA
SR. LEONARDO BAHAMONDES DURAN
SR. VICTOR CUBILLOS TAPIA
SR. ALEJANDRO MARTINEZ CUMINAO

OTROS ASISTENTES:

SR. CLAUDIO ALIAGA ASESOR URBANISTA

SR. ALCALDE

Abre la Sesión, en nombre de Dios, dando lectura a la Tabla:

1.- ENMIENDA PLAN REGULADOR COMUNAL.

1.- ENMIENDA PLAN REGULADOR COMUNAL.

SR. ALCALDE Hemos citado a un Concejo Extraordinario para poder iniciar la última etapa de esta enmienda del Plan Regulador Comunal, que ya fue vista en una primera etapa, ésta es la segunda que se tiene que cumplir por ley, la invitación es una audiencia pública abierta a los vecinos. El proceso legal además indica que cualquier consulta en esta etapa debe ser hecha por escrito, para efectos de también un plazo que entiendo que estará dentro de los 15 días, a partir de ahora 15 días para nosotros responder a la consulta que ustedes desarrollen a partir de la información que vamos a hacer entrega hoy día.

Quiero agradecer a todos y cada uno que se han dado este tiempo, es un tiempo valiosísimo para nosotros también, fundamentalmente por la forma en cómo Quilicura está creciendo y no queremos que nos pase lo que estamos sufriendo, queremos dejar a las próximas generaciones con una Comuna mucho más ordenada, mucho más humana, y esta enmienda del Plan Regulador Comunal es la primera etapa de lo que consideramos va a ser uno de los grandes hitos urbanísticos para todos y cada uno de nosotros.

Vamos a hacer la presentación, Claudio Aliaga Cid, que es el Asesor Urbanista que está a cargo de este proceso, hará la presentación de este tema, así es que los dejo con él y, bueno, escuchamos tu presentación.

SR. ALIAGA Muy buenas tardes, buenas tardes, Alcalde, buenas tardes Concejales. Destacar lo que señala el Alcalde, esto es el marco del cumplimiento del Artículo 2.1.11 de la Ordenanza, de la Ley de Urbanismo y Construcciones, que se refiere a cómo se procede en el caso de proposición y aprobación de una modificación de un plan regular comunal.

En este caso es una modificación muy específica, ya que la ley tipifica y la nombra como enmienda, es una modificación muy específica que vamos a recordar aquí a partir de lo que vimos en la primera audiencia. Vamos a tratar de ser lo más práctico, lo más rápido posible, entonces vamos a ver algunas láminas, vamos a terminar la presentación y ahí rematamos eventualmente con alguna conclusión, ¿ya?, muy bien, muchas gracias.

La enmienda tiene como objetivo corregir y precisar la normativa urbanística para potenciar el desarrollo urbano lo más armónico posible en la zona central de la Comuna, ahí hay que destacar un elemento, en la zona central de la Comuna, no es en toda la Comuna, no es en todo el polígono que regula nuestro plan actual vigente, que es un plan que data del año 1985, tiene 32 años, y hasta el día de hoy no ha tenido ninguna modificación, ésta eventualmente es la primera propuesta de una modificación, más allá de que tiene el carácter enmienda, pero es una modificación propiamente tal.

Esta lámina lo que quiere demostrar es el tamaño de la Comuna, el polígono en verde, en la imagen izquierda, que corresponde a lo que actualmente regula nuestro Plan Regulador Comunal, es decir, esa una parte, aproximadamente que no supera el 10% del territorio comunal, que son aproximadamente 5.700 Has., entonces ustedes comprenderán que, bajo ese punto de vista, nuestro regulador, en buen chileno, nos quedó corto hace bastante tiempo.

La imagen derecha corresponde a las grandes zonas que vino a regular el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, porque hay que destacar, como se dijo en su oportunidad, que este territorio está regulado por dos instrumentos, el Plan Regulador Comunal vigente del año 85, que es el que vemos en la imagen izquierda, pero a la vez también, el resto del territorio con el Plan Regulador Metropolitano de Santiago que está vigente desde el año 1994, con una serie de modificaciones, entre ellas la más importante, la modificación 100 que data de hace 4 años atrás, del 2013, que vino a completar y a normar el poco terreno de la Comuna que todavía quedaba sin una norma expresa, y que es esta área de color rojo, que es fundamentalmente lo que hasta el momento los quilicuranos todos los días vemos que se terminan las viviendas por O'Higgins, por ejemplo, y hacia el norte no hay nada más, esa zona viene a ser regulada ahora a través de esa modificación 100, desde el año 2013.

Con estos tres instrumentos o esas tres modificaciones se completa la regulación de la Comuna, no obstante el regulador comunal nuestro data del año 85 y por lo mismo requiere ser actualizado.

Esto es muy importante, la enmienda aplica en un polígono, en una zona, en un área determinada, específica, en este caso de nuestro Plan Regulador Comunal. Nuestro Plan Regulador Comunal está aquí en esta imagen, que tomamos a propósito la imagen del plano original, para que ustedes lo vean simplemente como referencia, esta línea de acá corresponde a Américo Vespucio, y la línea que está aquí al lado derecho corresponde a la línea del tren y la Ruta 5 Norte, a la Panamericana, entonces ahí ustedes comprenderán que el Plan Regulador Comunal norma fundamentalmente lo que para el año 85 era la Comuna, la zona urbana de la época.

No obstante, así y todo hay que señalar que esta enmienda, el polígono es aún menor, no cambia, no viene a proponer modificaciones a todo el plan regulador, sino que solamente a lo que aparece ahí en rojo, que es fundamentalmente la zona centro de la Comuna. Y la imagen anterior, la zona de la enmienda ahora se refleja en el territorio comunal completo, para quedar más demostrado aún, se refiere específicamente a un polígono muy preciso de la Comuna.

Ahora, por qué, fundamentalmente lograr este desarrollo armónico para considerar una serie de dinámicas, una serie de

transformaciones que ha venido haciendo de la Comuna una Comuna mucho más dinámica, con mucha más demanda, con mucho más flujo, los cuales, creo que todos los días, no es necesario destacarlo todos los días, sufrimos también los impactos no solamente negativos, sino que también lo positivo que significa el que haya gente circulando, a propósito del objetivo de la enmienda.

En términos generales simplemente mencionar una serie de otras que a ustedes les parece evidentes que están en este momento operando en la Comuna, desde la transformación de Avda. Matta, hasta grandes proyectos como, por ejemplo, el cambio de estándar de la Ruta 5, un túnel en el Cerro Renca, la llegada del Metro, sobre todo, porque ese sí que llega al interior de la Comuna, y at portas además de que se habilite y entre en operación el Metro, en una esquinita de nuestra Comuna que es en la Estación Los Libertadores. Hay una serie de obras, cuál de todas más importantes que vienen a sumar más desafíos, más transformaciones a esta Comuna.

Los aspectos a enmendar, dice la ley que para que sea una enmienda tiene que mantenerse dentro de ciertos rangos y apuntar a ciertos indicadores de desarrollo de la Comuna, que están normados en el Plan Regulador Comunal. En este caso la enmienda se propone para generar unas modificaciones, unos ajustes, estrictamente en lo que se refiere a alturas y en lo que se refiere a la ocupación de los antejardines de los predios privados, en algunas calles.

En tal sentido, analicemos lo que se propone y que fue lo mismo en definitiva que apareció en la presentación de la audiencia anterior, respecto de las alturas, las alturas, en este momento el Plan Regulador Comunal tiene una serie de zonas, la zona H1, la zona H2 y la zona I3, que con eso completa toda esta zona que está bajo enmienda. La zona H1, actualmente el Plan Regulador Comunal establece una altura de 15 m., que es equivalente aproximadamente a 5 pisos, y lo que propone esta enmienda, ya veremos por qué, es un aumento, dentro del rango que indica la ley, a 18 m., es decir 3 m., que es equivalente a que las construcciones, las edificaciones puedan subir de 5 pisos a 6 pisos, para la zona H1, que es la zona que aparece ahí en color amarillo, la zona más central.

La zona H2 actualmente tiene una altura de 7 m., regulada, lo que equivale aproximadamente a 2 pisos, lo que se propone para esta zona en particular es que pueda aumentarse en 2 m., lo que equivale que eventualmente una edificación de 2 pisos pueda pasar eventualmente a 3.

En el caso de la zona I3, para demostrar de alguna manera lo antiguo que es el Plan Regulador Comunal, se refiere la norma a unos Decretos Supremos, incluso que están caducados hace mucho tiempo, que hay uno del año 1980, esta enmienda lo que hace es dar certeza respecto a un instrumentos que está

caducado y propone, en comparación y en concordancia con la zona H1, una altura de 18 m., que es equivalente a 6 pisos.

Respecto a los antejardines de los predios particulares, fundamentalmente la enmienda refiere a modificarlo entorno a 3 vías fundamentales, no a todas, y aquí quiero ser enfático, si alguna vía que no es nombrada aquí, esta parte de la enmienda no le aplica en absoluto, ¿muy bien?. Dicho eso, la modificación de antejardines refiere, dentro del polígono de la enmienda, a las vías Manuel Antonio Matta, José Francisco Vergara y San Martín; es más, como podemos enmendar estrictamente lo que refiere al Plan Regulador Comunal, ni siquiera es en todos los tramos, en todo su largo de la vía, sino que en un tramo de ésta.

Para especificar bien, en Manuel Antonio Matta el tramo es de San Martín hasta el pasaje o la calle El Parque, que es la que está en la Villa Tres Puntas, el ancho actual que regula el Plan Regulador Comunal es 5 m. de antejardín, y lo que se propone aquí, y se explicará también por qué, es tal como indica la posibilidad de la ley, es deducirlo a cero metro, eliminar esa restricción de antejardín para la propiedad privada.

En el caso de Vergara, de Avda. José Francisco Vergara, es el tramo entre San Martín y Arturo Prat, actualmente el ancho que regula es de 3 m., la idea es llevarlo también a cero, eliminar esa restricción. En el caso de la calle San Martín, el tramo entre el límite urbano norte de Américo Vespucio, hasta Américo Vespucio, ¿ya?, ese tramo actualmente se regula con 3 m., y la propuesta es llevarlo a cero metro, también eliminar esa restricción de antejardín.

Actualmente, y aquí está la base de esto, no se permite la construcción en antejardines, por lo tanto, por lo general lo que hace un particular es solicitar en Dirección de Obras que se le aplique un par de artículos de la ley, el 122 y el 124, para posibilitar la construcción en antejardines mediante una autorización provisoria del Director de Obras, esa es la característica y la categoría de un permiso de esa naturaleza, es provisorio.

Ahora, cuál es el resultado, el resultado es de las mismas necesidades de la comunidad, la comunidad por lo general expresa la necesidad de ocupar ese espacio fundamentalmente para comercio en las vías que hemos hablado, es una necesidad manifiesta de la comunidad, pero con la imposibilidad de obtener, por ejemplo, una recepción final de la ocupación de ese antejardín, como para poder asociarlo eventualmente a una actividad comercial más formal, por ejemplo. Por lo tanto, la propuesta lo que hace es generar la posibilidad de conseguir un permiso de edificación y recepción final en determinadas avenidas, que son las que acabamos de mencionar y en los tramos que corresponde.

Los aspectos que justifican esta enmienda, y ésta es una revisión estrictamente de algunos datos, de algunas estadísticas y de alguna información de análisis, para que se entienda en alguna manera el fundamento de cada una de estas propuestas. En el caso de las alturas, este monito que hay acá tiene en líneas rojas la zona de la enmienda, y lo que tienen los distintos colores, que van por manzana en este caso, es el cálculo de la densidad poblacional que tienen las manzanas dentro de esta zona de enmienda.

Solamente señalar que en general en esta zona el promedio es de 53 a 83 habitantes por hectárea, lo que se considera, comparado con lo que propone el mismo Plan Regulador Metropolitano de Santiago, bastante bajo, de baja densidad, para la Comuna el Plan Regulador Metropolitano de Santiago del año 94, tiene propuesto entre 150 a 600 habitantes por hectáreas al interior de la Comuna, en términos generales. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es precisamente la definición de una baja densidad en esta zona central de la Comuna.

Recogiendo algunos datos del valor del suelo, el valor del suelo es un reflejo de alguna manera de lo que es la necesidad de obtener un suelo que siempre es escaso y que se materializa fundamentalmente cuando compiten las actividades, es decir, yo quiero tener un comercio y bajo ese punto de vista estoy dispuesto a pagar más por el suelo para poder instalarme, ¿ya?, no es más que eso, pero eso es importante, por qué, porque por ejemplo en este caso, en la zona de la enmienda, refleja algunos valores a partir de algunos datos recogidos desde los datos de Trivelli, y datos propios, que van aproximadamente entre 6 UF el metro cuadrado, hasta 18 UF el metro cuadrado en la zona central, gente que está dispuesta a poner ese precio al metro cuadrado en la zona centro, y que algunos están dispuestos a pagarlo también.

Aquí básicamente lo que se hace es comparar, es un ejercicio de comparación acerca de eventualmente cuál es el impacto de las estaciones del Metro, que tradicionalmente lo que atraen precisamente es una demanda por el suelo, como el Metro es una obra importantísimo que viene a complementar, ayudar o a paliar en algo los déficit de conectividad y de accesibilidad de la población, en este caso dos puntos amarillos es la posición de las estaciones, y tenemos unos radios, es decir, vamos a evaluar de alguna manera cómo impactaría en el entorno de estas estaciones.

Según los datos aproximadamente, en promedio, para analizar en detalle, es aproximadamente un aumento de un 30% en el valor, y en términos de rango entre 7 hasta un 25 UF el metro cuadrado, con datos en este caso de la Consultora Atisba y datos propios recogidos en Asesoría Urbana.

Siendo así lo que hay que señalar hasta el momento es que ha habido un criterio común y una expresión de altura en la Comuna, en la Comuna, en estos momentos, las edificaciones más altas no superan los 4 o 5 pisos, actualmente hoy día tenemos

5 pisos por ejemplo, voy a mencionar un sector que no está aquí, pero es un conjunto habitacional que está al final de Lo Cruzat, llegando al actual límite urbano, son edificaciones de departamentos en 5 pisos, sin embargo en la zona de acá, en estas dos áreas, podemos reconocer, por ejemplo, el Condominio La Fuente, que está aquí al costado de la bomba de bencina de Avda. Matta, o un conjunto habitacional también tan tradicional como el que está en Vergara con San Martín, que es el Conjunto Habitacional Quilicura, que también tiene 4 pisos. Eso ha sido lo tradicional en la Comuna.

Respecto a los antejardines, lo que vemos acá, este mapa de colores son fundamentalmente los predios que enfrentan a las vías, precisamente, que están dentro de la modificación de antejardines, tanto por San Martín, Vergara, incluso Arturo Prat, para cerrarlo con Avda. Matta en ese sector. Los colores reflejan los usos de suelo, y los usos de suelo predominantes acá son los rojos, si ustedes se fijan, rojos y algunos ocre, algunos colores de color café, por qué, porque reflejan cómo ha ido cambiando el uso de suelo, lo que tradicionalmente eran los frentes de algunas villas, como por ejemplo Los Ulmos, La Casona, se han ido transformando en definitiva, han ido cambiando a un uso más comercial, lo cual, de alguna manera, expresa la necesidad manifiesta de poder ocupar mejor esos espacios y esos predios.

Esta imagen, este mapita también lo que hace es simplemente mostrar la concentración de las patentes comerciales, cómo se distribuye esta variable, y es concordante con la imagen anterior, si ustedes se fijan en los ejes que tenemos ahí pintados, es concordante con Avda. Mata, es concordante también con San Martín fundamentalmente.

Esta es una imagen de solicitudes, por ejemplo, de construcciones de antejardines, que son solicitudes que tradicionalmente las Direcciones de Obras reciben, precisamente para poder ocupar los antejardines, y esa es la descripción de la solicitud estrictamente del año 2017.

Bajo ese punto de vista, y en este contexto, tenemos una conclusión a un diagnóstico, que lo expresamos detalladamente en la audiencia anterior, que es lo siguiente; podemos concluir que a partir de todas estas transformaciones, de lo que uno ve en la calle diariamente respecto al uso de suelo, es que ha habido un aumento sustancial del atractivo de la zona central de la Comuna, como una zona de concentración de servicios y de comercio, eso ha sido evidente, finalmente somos más de 200.000 habitantes que debería ratificarlo nuestro censo.

En un segundo punto, esta dinámica que hay evidentemente que genera externalidades, genera impactos, no necesariamente solamente negativos, sino que también positivos, pregúntenle a un comerciante lo que significa la afluencia de público, por

ejemplo. Y esta alta concentración de obras en ejecución y proyectada al corto, mediano plazo, en el sector, lo que mencionábamos, desde el Metro hasta las grandes vías que nos circunvalan. Entre estos dos elementos también tenemos claramente que identificar que hay problema de coherencia entre la normativa vigente y las necesidades actuales del territorio, a lo que suma obsolescencia, es decir lo antigua que es la norma en el caso de nuestro Plan Regulador Comunal.

Por lo tanto, es evidente la transformación en las últimas tres décadas, que es lo que tiene nuestro Plan Regulador Comunal desde el año 85, son 32 años, ha sido evidente la transformación significativa del territorio conforme a las dinámicas de desarrollo e inversión en el país, también, y en la Región Metropolitana. En este sentido, esta zona central debe ser atractiva para actividades económicas, como servicios y comercio, junto a vivienda también, pero con una clara tendencia de transformación.

En este contexto, esta enmienda, para el cumplimiento de la ley, como lo señaló el Alcalde, tiene esquemáticamente un proceso de aprobación, esto tuvo una primera audiencia el 28 de junio de este año, hay un Decreto Alcaldicio que va asociado también a una postergación selectiva de permiso, precisamente para estudiar esta propuesta y terminarla; una segunda audiencia que es hoy, el 11 de octubre del 2017, y con una muestra pública, que también indica la ley, en ese artículo, el 2.1.11 de la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones, por si quieren revisarlo también, que indica que durante 30 días tiene también que estar expuesta esta propuesta de enmienda, de modificación, en un lugar público, para la comunidad, eso sucedió durante todo el mes de agosto.

Corresponde desde este acto administrativo, que esta segunda audiencia pública, la ley indica que hay 15 días ya para el plazo fatal, en definitiva, el último, de días corridos, para presentar observaciones. La ley indica que estas observaciones tienen que ser por escrito, enviadas al Municipio, para que puedan ser reconocidas, recogidas, analizadas, respondidas, y hacer una propuesta técnica que tiene que revisar el H. Concejo, junto al Alcalde, para tomar decisiones respecto a esa materia, para finalmente terminar con el proceso aprobatorio.

Fundamentalmente eso es lo que se expuso de manera detallada en la primera audiencia, aquí recogemos y resumimos lo central de esta propuesta de enmienda, lo central del proceso aprobatorio, y en qué etapa estamos. Muchas gracias por la atención.

SR. ALCALDE ¿Quieres invitar a hacer alguna consulta breve?, si es que hubiera alguna duda.

SR. ALIAGA Sí.

SR. ALCALDE Porque consultas técnicas o alguna otra que quisieran poder desarrollar, se tiene que hacer por escrito, pero aprovechando que están aquí, a lo mejor hay alguien que haya quedado con alguna duda de la exposición.

Bien, en vista, no sé, el proceso, Claudio, quedaría entonces hecha la presentación.

SR. ALIAGA Exacto, ésta es la presentación.

SR. ALCALDE Corresponde ahora 15 días para...

SR. ALIAGA La fecha puntual, la vamos a mencionar, hasta el 26 de octubre, incluyendo ese día, está el plazo para hacer las observaciones, por escrito, observaciones, consultas, llámenlo como ustedes quieran, lo que quiera poner, pero debe ser en una hoja, debe ser por escrito en la Ofician de Partes del Municipio, tal como indica la ley.

SR. ALVEAR Alcalde.

SR. ALCALDE Sí, dígame.

SR. ALVEAR Alcalde, yo tengo una inquietud para el profesional que tiene alta capacidad en este tema, conoce bien, la pregunta, esto es un proceso que estamos hoy día teniendo, como nos exige la ley, me gustaría saber, según tu opinión profesional y lo que dice la experiencia, ¿cuándo estaría ya funcionando este proceso, o sea, desde cuándo?, ¿cuántos nos falta para eso?, o sea, porque nosotros ya tenemos esto, ¿en cuántos mese más, o cuántos días más?.

SR. ALIAGA A ver, aquí siempre corresponde ser tremendamente responsables con los plazos, Concejal, hay que cumplir determinado tipo de etapas que son pre requisitos que siguen, de ahí la importancia de esto. Luego de esto, la ley da plazos para algunos actos, no necesariamente para todos, pero sí para algunos actos, por ejemplo, luego de esta audiencia, son 15 días, la ley lo dice.

Posteriormente, y ahí me pueden corregir, porque hemos hecho un trabajo en equipo desde el punto de vista institucional, y están también los colegas de la Dirección Jurídica, corresponde que analizando, no pueden pasar más de 15 días, no menos de 15 días y no más de 30 para que se exponga el resumen de las observaciones recibidas al H. Concejo, y pueda decidir sobre éstas, para que finalmente, una vez que el Concejo se pronuncie respecto a cada una de las observaciones que hay que revisarlas en detalle, a partir de una propuesta también de la Unidad de Asesoría Urbana, se genere un acta aprobatoria, para seguir con los actos que son fundamentalmente administrativos, que es informar a quien corresponde, decretar lo que se tiene que decretar, y comunicar, se sabe que en ese caso los tiempos pueden ser más o menos.

En ese escenario, hasta el momento tenemos una propuesta de tiempo de aquí a enero.

SR. ALCALDE Bien, no teniendo alguna otra consulta, y aprovechando que estamos en un Concejo Extraordinario, quería informar que se acaba de aprobar en el Consejo Regional Metropolitano, para efectos también de aprovechar este momento, que es un proyecto que hemos seguido hace mucho tiempo y que en definitiva también era muy importante, no sé, pero nosotros que somos vecinos, y permanentemente vemos muchas bolsas de basura colgadas en las rejas, y nos acaban de aprobar un proyecto de 45.000 contenedores para los domicilios, para cada uno de los vecinos nuestros.

Y con eso quisiera darle las gracias a la gente del CORE públicamente, así es que mañana desde ya están invitados, si estiman conveniente nos pueden acompañar, a las 17:30 Hrs. viene el Intendente a una visita técnica a el Polideportivo, para ver los avances de la obra, están invitados, saldremos del Municipio, si estiman conveniente, y tienen un tiempito y quieren ir a ver cuánto ha avanzado, también están invitados.

Desde ya les agradezco la presencia, corren los 15 días a todos aquellos que quieran hacer las observaciones correspondientes, agradecido también de la presentación de todos los Sres. Concejales, ¿todos?, no, faltó... ya, no vinieron todos, pero estamos la mayoría, desde ya agradecido y agradecido de todos y cada uno de ustedes, muchas gracias.

En el nombre de Dios, siendo las 20:00 Hrs. se levanta la sesión.



EDUARDO BUDINI GATICA
ADMINISTRADOR PUBLICO
SECRETARIO MUNICIPAL